

Powód:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Niemcy
data urodzenia: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V
podatelnaOSBA5@justice.sk
lubica.vrchovska@justice.sk

10.7.2025

POZEW O ODSZKODOWANIE

Pozwany:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava
IČO: 35937874
reprezentowana przez: Ing. Katarína Berová, kierowniczką działu ubezpieczenia zdrowotnego

Dotyczy: POZEW O ODSZKODOWANIE ZA BEZPRAWNĄ EGZEKUCJĘ – KWOTA: 10 000 EUR

I. Stan faktyczny

W dniu 9.4.2025 Sąd Rejonowy w Bańskiej Bystrzycy wydał zezwolenie na przeprowadzenie egzekucji nr 156EX 171/25 na podstawie tytułu egzekucyjnego VŠZP – zestawienia zaległości nr 2427017713. Tytuł ten został wydany za okres od stycznia 2022 do maja 2023 w kwocie 687,70 EUR + 10 EUR kosztów.

Powód był jednak w tym czasie obywatelem RS z miejscem stałego pobytu i ubezpieczeniem w Niemczech. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 883/2004 do powoda stosuje się prawo tylko jednego państwa członkowskiego – Niemiec.

Pismem z dnia 6.6.2025 VŠZP oficjalnie przyznała, że publiczne ubezpieczenie zdrowotne w RS ustało z dniem 30.8.2016, a wierzytelność z zestawienia zaległości nr 2427017713 została umorzona do 0,00 EUR. Mimo to przeprowadzono egzekucję i zablokowano rachunek powoda: IBAN: SK59 0900 0000 0052 0995 7308. VŠZP obstała przy zachowaniu opłaty 10 EUR.

W dniu 26.02.2025 komorniczka bezprawnie pobrała ode mnie 44,58 € oraz bank opłatę –8 €. W dniu 10.6.2025 komorniczka pobrała 41,68 € oraz bank opłatę –8 €, czym powstała dalsza szkoda majątkowa.

Do dziś, na dzień 10.7.2025, komorniczka nawet po moim wezwaniu nie zwolniła mojego rachunku ani nie zwróciła pobranych środków!

II. Ocena prawna

Zgodnie z ustawą nr 514/2003 Dz.U. o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej państwo i jego organy odpowiadają za szkodę wyrządzoną bezprawną decyzją lub nieprawidłowym postępowaniem urzędowym. W niniejszej sprawie doszło do:

- błędne zaewidencjonowanie powoda jako samopłatnika,
- wydanie bezprawnego zestawienia zaległości,
- nieuzasadniony wniosek egzekucyjny,
- przeprowadzenie egzekucji, która naruszyła prawa majątkowe powoda.

Skutkiem było naruszenie praw, ograniczenie dysponowania rachunkiem, stres oraz naruszenie godności i bezpieczeństwa ekonomicznego powoda.

1. Obowiązek komunikacji spoczywa na instytucji publicznej

Zgodnie z ustawą nr 71/1967 Dz.U. o postępowaniu administracyjnym (Kodeks postępowania administracyjnego) oraz ustawą nr 580/2004 Dz.U. o ubezpieczeniu zdrowotnym:

- organ administracyjny (VšZP) jest zobowiązany ustalić stan faktyczny sprawy i zapewnić doręczenie,
- jeżeli nie może doręczyć, nie może wyciągać skutków wobec adresata.

3. Zestawienie zaległości zostało wydane bez możliwości obrony z mojej strony

- Jest to sprzeczne z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka (prawo do rzetelnego procesu),
- jak również z zasadą audiatur et altera pars („niech będzie wysłuchana i druga strona“).

„Cały proces – od błędnego zaewidencjonowania, poprzez niewykonane doręczenie, aż po egzekucję – przebiegł o mnie, bez mojej wiedzy i udziału. Takie wykonywanie władzy publicznej jest karygodne i niezgodne z zasadami państwa prawa. W wyniku tego pozbawiono mnie prawa do obrony, czym doszło do rażącego naruszenia moich praw podstawowych.“

Zasada ta znajduje oparcie:

W art. 47 Karty praw podstawowych UE → prawo do skutecznego środka prawnego i rzetelnego procesu

W art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka → prawo do bycia należycie poinformowanym i wysłuchanym

Oraz w prawie słowackim:

- § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego – obowiązek działania we współdziałaniu ze stroną,
- § 17a ustawy nr 580/2004 Dz.U. – możliwość wniesienia zarzutów wobec zestawienia zaległości, o której nie zostałem poinformowany – co oznacza, że pozbawiono mnie prawa do obrony.

III. Środki dowodowe:

- Pismo VšZP z 6.6.2025 o umorzeniu wierzytelności (dowód nr 1)
- Stanowisko VšZP z 16.6.2025 o obstawaniu przy 10 EUR kosztów (dowód nr 2)
- Potwierdzenie ubezpieczenia w Niemczech od 2016 r. (zastępuję oświadczeniem pod przysięgą i potwierdzeniem pobytu – Meldezettel)
- Skan zablokowanego rachunku (dowód nr 3)
- Oświadczenie powoda pod przysięgą o naruszeniu i szkodzie (dowód nr 4)

IV. Żądanie pozwu (Petitum):

Powód wnosi, aby sąd wydał następujący wyrok:

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. jest zobowiązana zapłacić powodowi kwotę 10 000 EUR tytułem odszkodowania wraz z odsetkami za zwłokę od dnia doręczenia pozwu do dnia zapłaty.
2. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. jest zobowiązana zwrócić powodowi koszty postępowania w terminie 3 dni od uprawomocnienia się wyroku.



Z poważaniem

W Kumhausen, dnia 10.07.2025

Peter Ferenc

[Dokument podpisany QES]

Wnioskodawca:

Peter Ferenc
Rammelkam 2
84036 Kumhausen, Republika Federalna Niemiec
data urodzenia: 24.10.1964

Okresný súd Bratislava V

Prokofievova 12, 852 38 Bratislava V

10.07.2025

Dotyczy: WNIOSEK O ZWOLNIENIE OD OPŁATY SĄDOWEJ na podstawie § 138 ust. 1 Kodeksu postępowania cywilnego spornego (CSP)

I. Uzasadnienie wniosku

Niniejszym wnoszę o pełne zwolnienie od opłaty sądowej w postępowaniu o odszkodowanie przeciwko Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., które wnoszę z powodu bezprawnego postępowania przy wydaniu i zastosowaniu zestawienia zaległości oraz następczej egzekucji.

Jestem osobą fizyczną, która od dłuższego czasu znajduje się w trudnej sytuacji socjalnej i majątkowej. Od 2016 r. na stałe mieszkam w Republice Federalnej Niemiec, gdzie obecnie jestem bez dochodu, bez majątku i w stanie osobistej niewypłacalności. W niemieckim sądzie złożyłem wniosek o ogłoszenie upadłości jako osoba fizyczna – nieprzedsiębiorca. Postępowanie jest obecnie w toku.

Nie jestem w stanie uiścić opłaty sądowej ani innych kosztów postępowania bez zagrożenia własnej egzystencji. Jednocześnie wniesienie pozwu jest zasadne i opiera się na pisemnych oświadczeniach samej VŠZP, która uznała, że nie istnieje żadna wierzytelność wobec mojej osoby.

Jednocześnie załączam oświadczenie pod przysięgą o moich stosunkach majątkowych oraz o złożonym wniosku o upadłość w Niemczech.

„Wniosek o upadłość złożyłem w Niemczech jako osoba fizyczna, jednak sąd omyłkowo potraktował go jako przedsiębiorcy. Obecnie przygotowuję nowy wniosek jako nieprzedsiębiorca (Privatinsolvenz), co odpowiada mojej rzeczywistej sytuacji – jestem bez dochodu, bez działalności i bez majątku.”

II. Wniosek

Wnoszę, aby sąd na podstawie § 138 ust. 1 CSP orzekł o zwolnieniu mnie w całości z opłaty sądowej w postępowaniu przeciwko Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.



Peter Ferenc

W Kumhausen, Niemcy, dnia 10.07.2025

[Dokument podpisany QES]

Oświadczenie pod przysięgą o stosunkach majątkowych

Ja, niżej podpisany

Peter Ferenc

data urodzenia: 24.10.1964

zamieszkały: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Republika Federalna Niemiec

Oświadczam pod przysięgą, że:

1. Od 2016 r. na stałe mieszkam w Republice Federalnej Niemiec.
2. Obecnie jestem bez jakiegokolwiek regularnego dochodu.
3. Nie pobieram żadnych świadczeń socjalnych, zasiłków wspierających ani ubezpieczenia chorobowego.
4. Nie posiadam żadnego majątku na terytorium Republiki Słowackiej ani za granicą, w tym nieruchomości, pojazdów, rachunków i innych aktywów.
5. Znajduję się w stanie osobistej niewypłacalności i złożyłem we właściwym sądzie w Niemczech wniosek o upadłość jako osoba fizyczna (nieprzedsiębiorca). Postępowanie jest obecnie w toku rozpoznawania.
6. Wszystkie moje bieżące koszty utrzymania pokrywają wyłącznie wsparcia od osób bliskich, a nie z zatrudnienia lub działalności.

Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, świadomie i z pełną odpowiedzialnością za prawdziwość podanych danych, które jestem gotów w każdej chwili wiarygodnie udokumentować.



Peter Ferenc

W Kumhausen, Niemcy, dnia 10.07.2025

[Dokument podpisany QES]

Oświadczenie o stanie postępowania upadłościowego w Niemczech

Ja, niżej podpisany

Peter Ferenc

data urodzenia: 24.10.1964

zamieszkały: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Republika Federalna Niemiec

oświadczam, co następuje:

Jestem osobą fizyczną bez dochodu i majątku, która znajduje się w osobistej trudnej sytuacji finansowej.

We właściwym sądzie w Niemczech złożyłem wniosek o upadłość, który jednak został błędnie zakwalifikowany jako „przedsiębiorczy”. Obecnie przygotowuję nowy wniosek o upadłość jako zwykła osoba fizyczna (Privatinsolvenz) zgodnie z rzeczywistym stanem, ponieważ nie prowadzę żadnej działalności gospodarczej i nigdy nie działałem jako osoba samozatrudniona w Niemczech.

Po złożeniu nowego wniosku przedłożę słowackiemu sądowi potwierdzenie włączenia do postępowania upadłościowego.

Niniejsze oświadczenie składałem jako część dokumentów do wniosku o zwolnienie od opłaty sądowej.



Peter Ferenc

W Kumhausen, Niemcy, dnia 10.07.2025

[Dokument podpisany QES]

Oświadczenie pod przysięgą o naruszeniu i szkodzie

Ja, niżej podpisany

Peter Ferenc

data urodzenia: 24.10.1964

zamieszkały: Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Republika Federalna Niemiec

Oświadczam pod przysięgą, że:

W wyniku nieuzasadnionego postępowania Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. (VšZP), która wystawiła przeciwko mnie zestawienie zaległości nr 2427017713, zostałem poddany postępowaniu egzekucyjnemu nr 156EX 171/25, w którym zablokowano mój rachunek bankowy.

Egzekucja ta odbyła się bez uprzedniego poinformowania mnie, ostrzeżenia lub należytego pouczenia o możliwości obrony. Żadna decyzja nie została mi doręczona, deklarowany dług nigdy nie istniał, a wierzytelność została skonstruowana i później w całości umorzona przez VšZP.

Mimo to w drodze egzekucji zatrzymano mi gotówkę i uniemożliwiono dostęp do rachunku, co spowodowało u mnie:

- stan niepewności egzystencjalnej,
- znaczny stres, pogorszenie zdrowia i napięcie psychiczne,
- naruszenie mojej godności jako obywatela UE, który niczego się nie dopuścił.

Jestem przekonany, że to naruszenie było sprzeczne z zasadami państwa prawa i dobrymi obyczajami oraz stanowiło nadużycie władzy przez instytucję publiczną.

Niniejsze oświadczenie składam jako podkładę do mojego pozwu o odszkodowanie.



Peter Ferenc

W Kumhausen, Niemcy, dnia 10.07.2025

[Dokument podpisany QES]

Wykaz załączników do pozwu:

1. Wniosek o zwolnienie od opłaty sądowej na podstawie § 138 CSP,
2. Oświadczenie pod przysięgą o stosunkach majątkowych,
3. Krótkie oświadczenie o stanie postępowania w Niemczech (nowy wniosek jest w przygotowaniu i dotyczy zwykłej osoby fizycznej).
4. Oświadczenie pod przysięgą o naruszeniu i szkodzie.